

Appunti — Modulo D5: Contratti a Oggetto Informatico

Corso: Diritto dell'Informatica T **Materiale:** 05_DirInfo_2026_ContrInformatici_DEF.pdf (77 slide, prof.ssa Cevenini) **Normative:** artt. 1321–1342, 1419, 1655–1677, 2230–2238 c.c.; D.Lgs. 206/2005; artt. 64-bis ss. L. 633/1941

Obiettivo del modulo

Saper spiegare la disciplina civilistica applicabile ai contratti aventi a oggetto software, distinguendo: 1. licenza d'uso 2. sviluppo software (appalto vs opera intellettuale) 3. rapporto B2C e clausole vessatorie 4. licenze open source e Creative Commons

1. Contratto — nozione e autonomia contrattuale

Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.).

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (art. 1322 c.c. — autonomia contrattuale). Possono concludere anche **contratti atipici** — non espressamente previsti dall'ordinamento — purché diretti a interessi meritevoli di tutela. La **licenza d'uso del software** rientra in questa categoria.

I contratti **tipici** (vendita, locazione, appalto, mandato, ecc.) sono espressamente disciplinati dal codice civile e hanno regole già scritte che si applicano automaticamente. I contratti **atipici** non hanno una disciplina predefinita: le parti devono inserire nel contratto le regole che vogliono seguire, perché non ce ne sono di già pronte. Non è che lo Stato non li tratta: è che non esiste un corpus normativo dedicato a quel tipo di contratto, quindi si applica la disciplina generale (autonomia privata + principi del codice + norme imperative).

2. Requisiti del contratto

Questa sezione non era presente negli appunti grezzi, ma è fondamento di tutto il modulo.

I requisiti del contratto sono quattro (art. 1325 c.c.): 1. **Accordo delle parti** 2. **Causa** — la funzione economico-sociale del contratto, lo scopo pratico oggettivo 3. **Oggetto** 4. **Forma**, solo quando è prescritta dalla legge a pena di nullità

Causa vs motivi: la causa è la funzione oggettiva del contratto (es. per la vendita di un computer: scambio di bene contro prezzo). I **motivi** sono le ragioni soggettive e individuali che inducono le parti (es. l'intenzione di sostituire il vecchio dispositivo). I motivi, in linea di principio, non rilevano giuridicamente — non invalidano il contratto anche se vengono meno.

3. Conclusione del contratto

Il contratto si conclude nel momento in cui il proponente ha **conoscenza dell'accettazione** (art. 1326 c.c.).

In che senso “si conclude quando il proponente ha conoscenza dell'accettazione”?

Significa che il contratto non nasce nel momento in cui l'altra parte dice “sì” internamente, ma solo quando quel “sì” arriva a conoscenza di chi ha fatto l'offerta. Prima di quel momento il proponente può ancora revocare. È la garanzia che entrambe le parti abbiano avuto effettiva possibilità di accordarsi. Esempio: mandi una mail di accettazione — il contratto non è concluso nel momento in cui la spedisce, ma nel momento in cui il proponente la legge (o potrebbe ragionevolmente averla letta).

Un'accettazione non conforme equivale a **nuova proposta**. Un'accettazione tardiva può essere ritenuta efficace solo se il proponente ne dà immediato avviso.

Quando la prestazione deve eseguirsi **senza preventiva risposta**, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo di **inizio dell'esecuzione** (art. 1327 c.c.).

Cosa significa che il contratto si conclude all'inizio dell'esecuzione? Esempio pratico? Riguarda i casi in cui la natura stessa del contratto o l'uso commerciale richiedono che si esegua immediatamente, senza attendere la risposta. Esempio classico: un e-commerce che riceve un ordine e spedisce il prodotto senza prima confermare esplicitamente — il contratto si conclude nel momento in cui la merce parte. Un altro esempio: il download immediato di un software dopo il pagamento, senza che il venditore mandi un'esplicita conferma. La “preventiva risposta” è la conferma esplicita: se il contratto funziona anche senza di essa, la legge dice che il momento di conclusione è l'inizio dell'esecuzione.

La proposta può essere **revocata** finché il contratto non è concluso. Se l'accettante aveva già intrapreso in buona fede l'esecuzione, il proponente deve **indennizzarlo** delle spese e delle perdite subite (art. 1328 c.c.).

4. Buona fede e responsabilità precontrattuale

Le parti devono comportarsi secondo **buona fede** nelle trattative e nella formazione del contratto (art. 1337 c.c. — responsabilità precontrattuale). Il contratto deve essere interpretato (art. 1366) ed eseguito (art. 1375) secondo buona fede.

La buona fede permea ogni fase del rapporto contrattuale, dalla trattativa all'esecuzione.

5. Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali sono predisposte da uno dei contraenti e sono efficaci se l'altro le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle con **ordinaria diligenza** al momento della conclusione (art. 1341 c.c.).

Alcune clausole hanno effetto solo se **approvate specificamente per iscritto** (doppia firma). Si tratta delle clausole che: 1. limitano la responsabilità 2. attribuiscono al solo predisponente la facoltà di sospendere o recedere dall'esecuzione 3. impongono all'altro contraente: termini di

decadenza, limitazioni alle eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale coi terzi, tacita proroga, clausole compromissorie, deroghe alla competenza territoriale

Quali eccezioni? Cosa sono le “restrizioni alla libertà contrattuale di terzi”?

Le “eccezioni” sono le difese che una parte può sollevare in giudizio (es. “non ho ricevuto il bene, quindi non pago”). Limitarle contrattualmente è oneroso. Le “restrizioni alla libertà contrattuale di terzi” riguardano, ad esempio, clausole che vietano al licenziatario di rivendere il software a terzi, o che impongono ai clienti del licenziatario di usare solo certi fornitori — riducono la libertà economica di soggetti estranei al contratto originale.

6. Contratti conclusi mediante moduli e formulari

I **moduli e formulari** sono contratti standardizzati pre-compilati che il predisponente propone invariati a tutti i contraenti. Li riconosci perché non c’è vera trattativa sul contenuto: pensi ai termini di servizio di un’app, a un abbonamento telefonico, a un contratto di noleggio auto.

Le clausole aggiunte prevalgono su quelle del modulo se incompatibili, anche se quelle del modulo non sono state cancellate (art. 1342 c.c.).

Esempio per chi contratta in nome di un’impresa: un commesso di una software house che vende licenze non può offrire condizioni diverse da quelle standard dell’azienda (es. prorogare la garanzia, abbassare il prezzo) senza **speciale autorizzazione scritta** (art. 2211 c.c.). Altrimenti il contratto è opponibile alla software house solo nei limiti delle condizioni standard.

7. Contratti con i consumatori — Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005)

Chi è il legislatore? Il legislatore è chi fa le leggi: in Italia principalmente il Parlamento (leggi ordinarie) e il Governo (decreti legislativi come il D.Lgs. 206/2005, i decreti-legge). Quando si dice “il legislatore prevede”, si intende “la norma stabilisce”.

Cos’è il Codice del consumo? È il D.Lgs. 206/2005, un testo normativo che raccoglie e sistematizza le regole a tutela del consumatore. Recepisce varie direttive UE e regola i contratti tra professionisti e consumatori, pratiche commerciali scorrette, garanzie sui prodotti, ecc.

- **Consumatore:** persona fisica che agisce per scopi *estranei* all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale (art. 3 Codice del consumo)
- **Professionista:** persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività

Il consumatore è considerato la parte “debole” del rapporto, perché ha meno informazioni e meno potere contrattuale rispetto al professionista. Da qui la tutela rafforzata.

8. Clausole vessatorie (B2C)

Sono clausole che, **malgrado la buona fede**, determinano **a carico del consumatore un significativo squilibrio** dei diritti e degli obblighi (art. 33 D.Lgs. 206/2005).

Si *presumono* vessatorie clausole che: 1. escludono o limitano la responsabilità del professionista per morte o danno alla persona 2. escludono o limitano le azioni del consumatore in caso di inadempimento 3. riconoscono al solo professionista la facoltà di recedere 4. vincolano il consumatore a clausole che non ha potuto conoscere prima della conclusione

Accertamento della vessatorietà (art. 34): va valutato considerando la natura del bene/servizio e le circostanze al momento della conclusione.

Non sono vessatorie: - clausole che riproducono disposizioni di legge (es. “la garanzia legale è di 2 anni” — già lo dice la legge, non c’è squilibrio aggiuntivo) - clausole oggetto di **trattativa individuale** reale (il professionista deve provarla)

Esempi di clausole non vessatorie: “Il servizio non è disponibile durante le finestre di manutenzione programmate” — se è ragionevole e il consumatore era informato, non è vessatoria. Oppure: una clausola che riconosce al consumatore stesso la facoltà di recedere entro 14 giorni — non è sbilanciata a suo danno, quindi non è vessatoria.

Forma e interpretazione (art. 35): clausole proposte per iscritto devono essere chiare e comprensibili; in caso di dubbio, prevale l’interpretazione **più favorevole al consumatore**.

9. Nullità di protezione

Ma quindi le clausole vessatorie sono illegali? Sì, nel senso che sono nulle — ma con una particolarità importante. Sono nulle in modo “assoluto” solo alcune (quelle nei casi 1, 2, 4 sopra), anche se oggetto di trattativa. Le altre sono nulle perché si presumono tali, ma il professionista può provare che non determinano effettivamente uno squilibrio. In ogni caso la nullità è **di protezione**: il contratto rimane valido per il resto, senza la clausola nulla. Non si annulla tutto il contratto — si “cancella” solo la clausola iniqua, e si va avanti come se non fosse mai stata inserita.

Le clausole vessatorie sono **nulle** mentre il **contratto rimane valido per il resto** (art. 36). La nullità: - opera **soltanto a vantaggio del consumatore** (il professionista non può invocarla) - può essere **rilevata d’ufficio** dal giudice (anche senza che il consumatore lo chieda esplicitamente)

10. Licenza d’uso di software

La licenza d’uso è un **contratto atipico** con cui il licenziante cede al licenziatario il **diritto di godimento** del software e della documentazione accessoria per il tempo stabilito. Può essere previsto un corrispettivo.

Non si cede la titolarità del programma, né il diritto di utilizzazione economica.

Cosa c’entrano le norme sulla locazione? La locazione è il contratto con cui qualcuno cede ad altri il godimento di un bene per un tempo determinato, verso un corrispettivo (canone). La licenza d’uso del software ha una struttura analoga: non si cede la proprietà, si cede il godimento temporaneo. Siccome la licenza è atipica, per colmare i vuoti normativi si applicano per analogia le norme sulla locazione (artt. 1571 ss. c.c.), dove compatibili. Es.: le regole sull’uso conforme alla destinazione, sulla restituzione, sulla manutenzione possono ispirarsi alla locazione.

- **Licenziante:** mantiene i diritti esclusivi di riproduzione, modifica, distribuzione
- **Licenziatario:** acquista il diritto di usare il programma nei limiti previsti dalla LDA (artt. 64-bis ss.)

Possibili clausole: esclusività/non esclusività; trasferibilità; numero massimo di installazioni; uso personale vs commerciale; contratti di aggiornamento e manutenzione.

Esempi di clausole di esclusione di garanzia e responsabilità: - “Il software è fornito ‘così com’è’ (as is), senza garanzia di idoneità a uno scopo specifico” — esclude la garanzia che funzioni per quello che vuoi farne. - “Il fornitore non è responsabile per perdita di dati derivante dall’uso del software” — limita il risarcimento in caso di bug che corrompono i file. - “In nessun caso il fornitore sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali” — limita il risarcimento ai soli danni diretti. Queste clausole sono valide nei limiti dell’art. 1229 c.c.: **non possono escludere la responsabilità per dolo o colpa grave**, né per violazione di norme di ordine pubblico.

11. Licenza ‘a strappo’ (shrink-wrap)

Riguarda software destinato a diffusione di massa. Confezionato in un involucro trasparente su cui sono leggibili le condizioni. **L’apertura della confezione sigillata vale come accettazione** del contratto (conclusione per comportamento concludente, art. 1327 c.c.).

Le condizioni generali sono predisposte unilateralmente dalla software house.

Non ho capito come funzionano le clausole vessatorie nello shrink-wrap: Il problema è che l’art. 1341 c.c. richiede **doppia firma per iscritto** per le clausole onerose (limitazione responsabilità, recesso unilaterale, ecc.). Nello shrink-wrap è fisicamente impossibile: il consumatore non firma nulla, “accetta” solo aprendo la confezione. Quindi le clausole che normalmente richiederebbero doppia firma **potrebbero essere ritenute inefficaci** dal giudice, perché non rispettano il requisito formale. La software house predispone unilateralmente le condizioni, ma non può imporre clausole che la legge richiede siano esplicitamente approvate.

12. Shareware

Tipo di licenza per software utilizzabile per un **periodo di prova**; successivamente occorre registrarlo e pagare un corrispettivo. La versione di prova può avere limitazioni funzionali, meccanismi di protezione alla scadenza, assenza di supporto. Dopo l’acquisto, un codice sblocca tutte le funzioni.

13. Licenza di software libero/open source

Licenza che prevede la messa a disposizione del **codice sorgente**. Può autorizzare uso, modifica, integrazione, riproduzione, distribuzione. In genere a titolo gratuito.

Cosa significa “negoziio giuridico”? Il negozio giuridico è qualsiasi atto volontario con cui un soggetto produce effetti giuridici (crea, modifica, estingue un rapporto giuridico). Il contratto è il tipo più comune di negozio giuridico bilaterale (tra due o più

parti). Dire che la licenza open source è un “negoziato giuridico” significa che non è solo una dichiarazione informale — è un atto che produce effetti giuridici reali: il titolare trasferisce concretamente certe facoltà a chi riceve il software. Anche se non si firma nulla carta e penna, scaricare e usare il software con consapevolezza delle condizioni costituisce accettazione del negozio.

14. Copyleft

Licenze open source in cui il titolare prevede **obbligazioni a carico del licenziatario**: la distribuzione del software o di opere derivate è consentita **solo alle stesse condizioni della licenza originaria**.

In che senso? Esempio: Stai usando un software rilasciato con licenza GPL (licenza copyleft). Decidi di modificarlo e integrarlo nel tuo prodotto commerciale. Con il copyleft, non puoi distribuire il tuo prodotto modificato con una licenza proprietaria — sei obbligato a rilasciarlo anch’esso con GPL, con codice sorgente incluso. Questo “infetta” il tuo codice derivato. Chi sviluppa software derivato subisce una limitazione dell’esercizio dei propri diritti economici: non può “chiudere” il codice derivato da uno aperto.

15. Licenze Creative Commons

L’autore decide a quali condizioni condividere l’opera. Le licenze CC combinano quattro condizioni base:

Condizione	Significato
BY — obbligatoria in tutte	Riconoscere la paternità, fornire link alla licenza, indicare modifiche
NC — Non commerciale	Non si può usare il materiale per scopi commerciali
ND — Non opere derivate	Se si modifica/reinterpreta, non si può distribuire il risultato
SA — Condividi allo stesso modo	Le opere derivate devono essere distribuite con la stessa licenza (copyleft)

Le sei licenze CC: 1. **BY** — libertà totale, anche commerciale 2. **BY-NC** — no commerciale 3. **BY-ND** — no opere derivate 4. **BY-NC-ND** — no commerciale + no opere derivate 5. **BY-SA** — copyleft; stessa licenza per le opere derivate, anche commerciale 6. **BY-NC-SA** — no commerciale + copyleft

CC0: l’autore rinuncia a tutti i diritti sull’opera (donazione al pubblico dominio). Chiunque può copiare, modificare, distribuire, anche commercialmente, senza chiedere permesso.

E quindi CC0 non riguarda brevetti e marchi? Perché i brevetti e i marchi sono diritti distinti dal diritto d’autore — sono tutelati da normative separate (Codice della Proprietà Industriale). CC0 rinuncia ai diritti d’autore sull’opera, ma se la stessa opera

fosse anche brevettata (es. un algoritmo registrato come brevetto in certi ordinamenti), la rinuncia CC0 non copre i diritti brevettuali. In pratica: puoi usare liberamente il codice sotto CC0, ma se qualche parte è protetta da brevetto, devi comunque rispettare il brevetto.

“Nessuna garanzia” — di che tipo? L’autore che rilascia in CC0 non garantisce che l’opera sia priva di difetti, che funzioni per uno scopo specifico, che non violi diritti di terzi. In pratica: “uso a tuo rischio”. È analoga alla clausola “as is” del software proprietario.

Pubblico dominio: se l’opera è già nel pubblico dominio per legge (es. autore morto da più di 70 anni), non si può modificare tale condizione con una licenza CC.

CCPlus: le licenze CC sono **non esclusive** — concedono gli stessi diritti a tutti contemporaneamente (chiunque scarichi l’opera ottiene la stessa licenza). CCPlus permette all’autore di aggiungere accordi separati con specifici soggetti che offrono possibilità aggiuntive, senza ridurre i diritti già conferiti dalla licenza CC a tutti gli altri.

Esempio CCPlus: un fotografo rilascia le sue foto con BY-NC (uso non commerciale). Un’agenzia pubblicitaria vuole usarle in uno spot. L’autore può stringere un accordo CCPlus con quell’agenzia che autorizza l’uso commerciale dietro compenso — senza togliere la licenza BY-NC a tutti gli altri.

Per tutte le licenze CC, la licenza non ha effetto su: - I **diritti morali dell’autore** (es. diritto di paternità, diritto all’integrità dell’opera — sono imprescrittibili e inalienabili) - Le **libere utilizzazioni** previste dalla legge (es. citazione per fini di critica, rassegna stampa, insegnamento — già garantite dalla LDA indipendentemente dalla licenza) - Le **eccezioni previste dalla legge** (es. copia privata per uso personale) - I **diritti di terzi** — esempi: se l’opera ritrae una persona, permane il suo diritto all’immagine; se contiene dati personali, si applica il GDPR; se include un marchio registrato, il titolare del marchio conserva i suoi diritti

16. Contratto di sviluppo software — qualificazione

Prima di essere venduto, il software va sviluppato. Una software house (o professionista informatico) sviluppa su commissione di un **committente**.

Cosa significa “qualificazione”? Qualificare un contratto significa stabilire a quale tipo giuridico appartiene, per sapere quali norme applicare. Il contratto di sviluppo software non ha un nome proprio nella legge — bisogna capire se è più simile a un appalto o a un’opera intellettuale. La “tabella” mostra esattamente questo: il criterio di qualificazione è il **soggetto** che sviluppa (imprenditore vs libero professionista).

Soggetto	Qualificazione	Norme applicabili
Imprenditore (software house)	Contratto di appalto di servizi	Artt. 1655–1677 c.c.
Libero professionista	Contratto d’opera intellettuale	Artt. 2230–2238 c.c.

17. Appalto (sviluppo con imprenditore/software house)

Nozione (art. 1655 c.c.): l'appaltatore assume con organizzazione dei propri mezzi e **gestione a proprio rischio** il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo. Vi è un **obbligo di risultato**: non basta fare del proprio meglio — bisogna consegnare il software funzionante come pattuito.

La proprietà dell'opera si trasferisce al committente con la **consegna**. Il subappalto richiede l'autorizzazione del committente.

Norme principali applicabili:

Articolo	Cosa regola	In pratica
Art. 1659	Variazioni in corso di sviluppo	L'appaltatore non può cambiare le specifiche senza autorizzazione scritta del committente
Art. 1662	Verifica nel corso di esecuzione	Il committente può controllare lo stato di avanzamento; se non procede a regola d'arte, fissa un termine, poi risolve il contratto
Art. 1665	Verifica finale e pagamento	Il committente ha diritto di verificare prima della consegna; se non lo fa senza giustificato motivo, l'opera si considera accettata. Il corrispettivo è dovuto all'accettazione
Art. 1667	Vizi: denuncia entro 60 gg, prescrizione 2 anni	Bug post-consegna: il committente deve segnalarli entro 60 giorni dalla scoperta
Art. 1668	Garanzia per vizi	Il committente può chiedere: eliminazione vizi, riduzione prezzo, o risoluzione se l'opera è del tutto inadatta

18. Contratto d'opera intellettuale (sviluppo con libero professionista)

Disciplinato dagli artt. 2230-2238 c.c. Il professionista si avvale delle proprie competenze senza organizzazione di impresa e senza vincolo di subordinazione.

Non ho capito nulla del contratto d'opera intellettuale — spiegazione completa:

La differenza centrale con l'appalto è nell'**obbligazione**: - Appalto (imprenditore): **obbligazione di risultato** — se non consegna il software funzionante, è inadempiente, punto. Il rischio è tutto suo. - Opera intellettuale (freelancer): **obbligazione di mezzi** — il professionista si impegna a mettere in campo tutte le proprie competenze con

diligenza tecnica. Questo NON significa che può consegnare qualcosa che non funziona: significa che se, nonostante la massima diligenza professionale, il risultato non è raggiunto (es. problema tecnico irrisolvibile con l'attuale stato dell'arte), non è automaticamente inadempiente.

Responsabilità (art. 2236 c.c.): se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di **speciale difficoltà**, il professionista risponde dei danni **solo in caso di dolo o colpa grave** (non per colpa lieve). Quindi: se il bug derivava da un problema banale → risponde anche per colpa lieve. Se derivava da un problema tecnico straordinariamente complesso → risponde solo se ha agito con dolo o negligenza grave.

Titolarità del software sviluppato: nell'appalto è chiaro — la proprietà va al committente con la consegna. Nell'opera intellettuale la legge non dice esplicitamente chi diventa titolare dei diritti sul software realizzato. La giurisprudenza ha assimilato il professionista al lavoratore dipendente: in mancanza di clausole specifiche nel contratto, i diritti di utilizzazione economica vanno al **committente**. Ma è buona pratica inserire nel contratto una clausola esplicita di cessione dei diritti.

19. Assistenza e manutenzione del software

Ma queste non sono clausole del contratto di licenza? Non necessariamente. Assistenza e manutenzione possono essere parte del contratto di licenza (come clausole accessorie), oppure oggetto di un contratto separato (contratto di manutenzione o SLA — Service Level Agreement). Non è una dicotomia netta: dipende da come è strutturato il rapporto commerciale.

Possibili clausole: - perdita del diritto alla manutenzione se l'utente usa il software in modo non conforme o lo modifica - esclusione degli interventi per problemi causati da dolo o colpa grave dell'utente - limitazioni di responsabilità del fornitore (es. fino all'ammontare del canone annuo)

In che senso problemi possono sorgere dalla mancata autorizzazione a correggere errori o dal mancato accesso al codice sorgente? Se il contratto di licenza vieta all'utente di modificare il software (clausola tipica), e il fornitore smette di fornire manutenzione, l'utente si trova in trappola: non può correggere i bug da solo (non autorizzato + forse nemmeno ha il sorgente) e non riceve assistenza. Questo è il tipico problema del software proprietario abbandonato. Per i contratti critici (sistemi ospedalieri, infrastrutture), è fondamentale negoziare clausole di **escrow del codice sorgente** — il sorgente è depositato presso un terzo e diventa accessibile al cliente se il fornitore smette di operare.

20. Nullità parziale

La nullità parziale di un contratto o di singole clausole importa la nullità dell'**intero contratto** solo se risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte (art. 1419 c.c.).

In che senso la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto quando sono sostituite da norme imperative? Esempio: Caso 1 — regola generale: Un contratto di appalto ha una clausola che prevede una garanzia per vizi

di 6 mesi. La legge (art. 1667) ne richiede minimo 2 anni. La clausola è nulla perché deroga in peius a una norma imperativa. Ma il contratto non decade: la clausola nulla è **sostituita automaticamente** dal termine legale di 2 anni. È come se quella clausola non fosse mai stata scritta — al suo posto entra la legge.

Caso 2 — clausole vessatorie: una clausola che esclude la responsabilità del professionista per dolo è nulla (art. 1229). Il contratto rimane valido, semplicemente quella clausola non esiste più.

Caso 3 — la nullità travolge tutto: se la clausola nulla era essenziale per la volontà delle parti (es. tutto il contratto era costruito su quella clausola) — solo in questo caso si annulla l'intero contratto.

Le parti possono inserire espressamente una **clausola di salvaguardia** che stabilisce che la nullità di singole clausole non travolge il contratto.

Quadro normativo di riferimento

Articolo/Norma	Contenuto
Art. 1321 c.c.	Nozione di contratto
Art. 1322 c.c.	Autonomia contrattuale; contratti atipici
Art. 1325 c.c.	Requisiti: accordo, causa, oggetto, forma
Art. 1326 c.c.	Conclusione: conoscenza dell'accettazione
Art. 1327 c.c.	Esecuzione prima della risposta = conclusione
Art. 1337 c.c.	Buona fede precontrattuale
Art. 1341 c.c.	Condizioni generali; doppia firma per clausole onerose
Art. 1342 c.c.	Moduli e formulari; clausole aggiunte prevalgono
Art. 1229 c.c.	Nullità esonerazione responsabilità per dolo/colpa grave
Art. 1370 c.c.	Interpretazione contro il predisponente
Art. 1373 c.c.	Recesso
Art. 2596 c.c.	Patto di non concorrenza: scritto, max 5 anni
Art. 1419 c.c.	Nullità parziale
Artt. 1655–1677 c.c.	Appalto: obbligo di risultato, vizi, garanzie
Art. 1659 c.c.	Variazioni: solo con autorizzazione scritta
Art. 1662 c.c.	Verifica in corso d'opera
Art. 1665 c.c.	Verifica finale e accettazione; silenzio = accettazione

Articolo/Norma	Contenuto
Art. 1667 c.c.	Vizi: denuncia entro 60 gg, prescrizione 2 anni
Artt. 2230–2238 c.c.	Contratto d’opera intellettuale: obbligazione di mezzi
Art. 2236 c.c.	Responsabilità solo per dolo/colpa grave se speciale difficoltà
Artt. 33–36 D.Lgs. 206/2005	Clausole vessatorie, accertamento, nullità di protezione
Artt. 64-bis ss. LDA	Diritti del licenziatario di software

Riepilogo “cose da sapere assolutamente” (slide 77)

- **Nozioni base:** autonomia contrattuale, requisiti (art. 1325), conclusione (artt. 1326-1328), condizioni generali (art. 1341), moduli e formulari (art. 1342)
- **B2C:** clausole vessatorie (art. 33), accertamento (art. 34), nullità di protezione (art. 36)
- **Licenza d’uso:** contratto atipico, clausole di esclusione garanzia (limite art. 1229), licenze open source (OS, copyleft)
- **Sviluppo software:** appalto vs opera intellettuale (distinzione fondamentale)
- **Appalto:** nozione (art. 1655), variazioni (art. 1659), verifica (artt. 1662, 1665), vizi (artt. 1667-1668)
- **Opera intellettuale:** obbligazione di mezzi, responsabilità art. 2236, titolarità del programma, nullità parziale (art. 1419)

Domande di autoverifica — Risposte

1. Differenza tipico/atipico; perché la licenza è atipica

Risposta di Lorenzo sostanzialmente corretta. Precisazione: un contratto è *tipico* perché il codice civile gli dedica una disciplina specifica (vendita, locazione, appalto, ecc.) con regole già scritte che si applicano automaticamente. Uno *atipico* è valido ma non ha una disciplina predefinita: si applica la disciplina generale del contratto + le clausole che le parti inseriscono. La licenza d’uso del software è atipica perché non esiste nel codice civile un “contratto di licenza software” con regole proprie.

2. Differenze shrink-wrap da licenza ordinaria; clausole vessatorie

La licenza ordinaria è negoziata o almeno accettata per iscritto con firma. Lo **shrink-wrap** si conclude per comportamento concludente (apertura della confezione), senza firma. Il problema è che l’art. 1341 c.c. richiede doppia firma per le clausole onerose: siccome non si firma nulla, le clausole che normalmente richiederebbero approvazione specifica per iscritto **potrebbero essere ritenute inefficaci**.

3. Appalto vs opera intellettuale; quando risponde solo per dolo o colpa grave

- **Appalto** (imprenditore): obbligazione di **risultato**. Il subappaltatore consegna o è inadempiente.

- **Opera intellettuale** (libero professionista): obbligazione di **mezzi**. Si impegna a prestare la propria competenza con diligenza tecnica, non garantisce il risultato in assoluto.
- Il professionista risponde solo per **dolo o colpa grave** quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di **speciale difficoltà** (art. 2236 c.c.).

4. Nullità di protezione: cos'è, chi la invoca, come opera

La nullità di protezione è la nullità delle **clausole vessatorie** prevista dall'art. 36 D.Lgs. 206/2005. Caratteristiche: - Colpisce la singola clausola, non l'intero contratto - Può essere fatta valere **solo dal consumatore** (non dal professionista) - Può essere **rilevata d'ufficio** dal giudice - Opera come tutela del contraente debole

5. Condizioni principali CC; licenza che permette tutto con solo attribuzione

Lorenzo ha elencato correttamente le 4 condizioni (BY, NC, ND, SA).

Imprecisione: Lorenzo ha scritto che CC BY sarebbe “il rilascio al pubblico dominio”. **Sbagliato.** CC BY non è pubblico dominio. CC BY richiede comunque di **riconoscere la paternità** (attribuzione). Il rilascio al pubblico dominio è **CC0**, dove l'autore rinuncia a *tutti* i diritti, inclusa l'attribuzione. La risposta corretta è:

- La licenza che permette qualsiasi uso (anche commerciale) e opere derivate con il solo obbligo di attribuzione è **CC BY** — non pubblico dominio.
- La licenza che rinuncia a tutto, inclusa l'attribuzione, è **CC0** (donazione al pubblico dominio).